



PUTUSAN

Nomor 1961 PK/Pid.Sus-LH/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana:

- I Nama : **RUSLAN BOUTY alias UYAN;**
Tempat Lahir : Marisa;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/12 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
- II Nama : **DJONI HASAN alias DJONI;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/7 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota
Tengah, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1961 PK/Pid.Sus-LH/2025



Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato tanggal 13 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSLAN BOUTY alias UYAN dan Terdakwa II. DJONI HASAN alias DJONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan membawa alat berat dan alat-alat lainnya yang lazim akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1961 PK/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Dossan warna orange dengan nomor seri DXCCEBDGVMOO20742, model DX220A-2;
 - 2 (dua) buah mesin alkon (mesin pengisap air);
 - 1 (satu) buah alat pompa air merek Niagara;
 - 2 (dua) buah galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi solar;Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) ujung selang spiral warna biru;
 - 1 (satu) buah selang warna biru;
 - 1 (satu) buah selang gabah warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Mar tanggal 6 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa I. RUSLAN BOUTY alias UYAN dan Terdakwa II. DJONI HASAN alias DJONI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan membawa alat berat dan alat-alat lainnya yang lazim akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1961 PK/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Dossan warna *orange* dengan nomor seri DXCCEBDGVMOO20742, model DX220A-2;
 - 2 (dua) buah mesin alkon (mesin pengisap air);
 - 1 (satu) buah alat pompa air merek Niagara;
 - 2 (dua) buah galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi solar;Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) ujung selang spiral warna biru;
 - 1 (satu) buah selang warna biru;
 - 1 (satu) buah selang gabah warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta Pid/2025/PN Mar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2025 melalui Surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nomor WP.26.5.PK.01.02-651 tanggal 16 April 2025, Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta Pid.PK/2025/PN Mar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2025, Terpidana I mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1961 PK/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 April 2025 dari Terpidana II sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 17 April 2025;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 April 2025 dari Terpidana I sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 22 April 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Terpidana tanggal 6 Februari 2025. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana I pada pokoknya memohon agar dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Primair dan membebaskan Terpidana I dari segala tuntutan hukum, dengan alasan putusan *judex facti* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sehingga menurut hemat Terpidana I putusan tersebut sama sekali tidak memberikan rasa adil dan kepastian hukum bagi Terpidana I. Di mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada seorang pun saksi yang menyatakan bahwa Terpidana I merupakan pengelola/pemilik usaha tambang yang menjadi objek perkara. Terpidana I hanya meminjamkan uang kepada Saksi Muhlis Mbuinga sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan kesepakatan uang tersebut akan dikembalikan oleh Saksi Muhlis Mbuinga beserta bunga sebesar 5% (lima) persen;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana II pada pokoknya memohon agar dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1961 PK/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Primiar dan membebaskan Terpidana II dari segala tuntutan hukum, dengan alasan putusan *judex facti* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sehingga menurut hemat Terpidana II putusan tersebut sama sekali tidak memberikan rasa adil dan kepastian hukum bagi Terpidana II. Dengan alasan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terpidana II tidak pernah membawa atau menggunakan alat berat berupa *excavator* di lokasi penambangan emas yang menjadi objek perkara *a quo*, dengan demikian telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*judex facti*) dalam menerapkan unsur tersebut. Terpidana II bukanlah merupakan pemilik alat berat berupa *excavator* yang digunakan oleh Saksi Muhlis Mbuinga (saat ini Terpidana) di lokasi tambang emas dalam perkara, Terpidana II telah menunjukan bukti transfer Terpidana II kepada CV Rex Jaya Perkasa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran sewa alat berat *excavator* yang digunakan oleh Saksi Muhlis Mbuinga;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan di muka sidang, Terpidana I telah melakukan pertemuan dengan Saksi Muhlis Mbuinga dan Sdr. Tune Buluati di pondok milik Sdr. Tune Buluati untuk membahas hal penambangan emas di lahan Sdr. Tune Buluati tersebut. Kemudian Terpidana I memberikan dana kepada Saksi Muhlis Mbuinga untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Alamotu, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato tersebut. Setelah ada hasil dari penambangan emas tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) gram emas, Terpidana I yang menjualnya kepada Saksi Hi. Herman Damis dan didapatkan uang hasil penjualan sejumlah Rp18.760.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Sedangkan Terpidana II merupakan orang yang dihubungi Terpidana I untuk mengadakan alat berat berupa *excavator*, dimana selanjutnya Terpidana II membawa *excavator* ke lokasi penambangan dengan juga mencari operatornya, sehingga kegiatan penambangan mineral logam berupa emas dapat terlaksana. Lokasi tempat mereka melakukan penambangan termasuk dalam dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1961 PK/Pid.Sus-LH/2025



(HPT) dan tidak ada izin yang dikeluarkan untuk kegiatan penambangan tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terpidana terbukti telah turut serta dalam kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tersebut, dengan demikian putusan *judex facti* yang menyatakan terbukti dakwaan Kedua Primair telah tepat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan peninjauan kembali Para Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dan dalam putusan *judex facti* tidak tampak adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 89 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II. **DJONI HASAN alias DJONI dan Terpidana I.**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1961 PK/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN BOUTY alias UYAN tersebut;

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 Agustus 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Susetyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd./
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Retno Susetyani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,
ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1961 PK/Pid.Sus-LH/2025